

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



M.G.M.

REPERTORIO N°4.998-2017

3

M: 482721

PROTOCOLIZACION REGLAMENTO INTERNO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

VANTRUST USD MONEY MARKET

Protocolización del **REGLAMENTO INTERNO** del **FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST USD MONEY MARKET**, solicitado por el abogado don Eduardo de la Maza Navarrete, documento que consta de veintiocho páginas y se agrega al final de mis Registros Públicos del mes en curso, bajo el **NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES.**

Santiago, 27 de Marzo de 2017.


IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO



REGLAMENTO INTERNO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST USD MONEY MARKET

I. ANTECEDENTES GENERALES

ARTÍCULO 1º. El presente reglamento interno (el "Reglamento") rige el funcionamiento del fondo de inversión privado denominado **FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST USD MONEY MARKET**, que ha sido organizado y constituido por la sociedad VANTRUST CAPITAL GESTORA S.A., conforme a lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la "Ley"), y las demás disposiciones de dicha Ley y su reglamento, Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014 (el "Reglamento de la Ley"), que sean expresamente aplicables a los fondos de inversión privados.

Se deja constancia que conforme al artículo 85 de la Ley, salvo disposición expresa en contrario, los fondos privados se registrarán exclusivamente por las disposiciones contenidas en sus reglamentos internos y por las normas del Capítulo V de la Ley, no quedando sujetos a las normas de sus capítulos precedentes, con excepción de lo dispuesto en los artículos 57 y 80.

Se deja constancia asimismo que el tratamiento tributario de los fondos de inversión privados y de sus aportantes está regulado en el artículo 86 de la Ley.

ARTÍCULO 2º. La sociedad VANTRUST CAPITAL GESTORA S.A., en adelante también la "Administradora" o "Vantrust", se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo con fecha 14 de agosto del año 2015.

ARTÍCULO 3º. La Administradora es una sociedad anónima cerrada.

Dentro de su objeto se encuentra la administración de uno o más fondos de inversión privados, la que se ejercerá a nombre de éstos por cuenta y riesgo de sus aportantes en los términos que establece el presente Reglamento Interno y la Ley, por la cual puede percibir una comisión que se deduce, en cada caso, del respectivo fondo de inversión privado que administre.

Se deja constancia que conforme con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley, los fondos que la Administradora administre serán fondos no regulados, no quedarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros ("SVS") y se entenderán como fondos privados.

La Administradora no administra fondos fiscalizados por la SVS, y no hace ni hará oferta pública alguna de las cuotas de los fondos de inversión privados que constituya y gestione. Sin perjuicio de lo anterior, la Administradora está sujeta a las obligaciones de información que la SVS establezca mediante Norma de Carácter General.

II. DE FONDO DE INVERSIÓN PRIVADOVANTRUST USD MONEY MARKET

ARTÍCULO 4º.El FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST USD MONEY MARKET, en adelante también el "**Fondo**", es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas, en adelante también los "**Aportantes**", para ser invertido en los valores y bienes que se individualizan más adelante. El Fondo es administrado por la Administradora por cuenta y riesgo de los Aportantes. El Reglamento Interno del Fondo fue aprobado por el Directorio de la Administradora en sesión extraordinaria de directorio de fecha 20 de marzo de 2017.

La Administradora tendrá la representación judicial y extrajudicial del Fondo, en los términos establecidos en la Ley, para lo cual estará investida de todas las facultades de administración y disposición que la misma Ley o el presente Reglamento no establezcan como privativas de las Asambleas de Aportantes, no requiriéndose poder especial alguno, incluso para aquellos actos o contratos que requieran una previa aprobación de los organismos antes indicados. Para estos efectos, todos los actos o contratos en que participe el Fondo serán celebrados por la Administradora a nombre de aquél, el cual será el titular de los derechos y obligaciones asumidos, los cuales se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones celebradas por la Administradora, bajo su propio nombre y con recursos propios, así como de otros fondos de terceros que pudiese administrar la sociedad.

ARTÍCULO 5º.De conformidad al artículo 84 de la Ley, los fondos de inversión que tengan menos de 50 partícipes que no sean integrantes de una misma familia, no quedarán sometidos a la fiscalización de la SVS y se entenderán para los efectos de la Ley como fondos privados. Conforme al artículo 88 de la Ley, si el Fondo dejare de cumplir la condición establecida en el artículo 84, el Fondo y la Administradora quedarán sujetos a todas las disposiciones contenidas en la Ley que sean aplicables a los fondos y administradoras fiscalizadas por la SVS, debiendo comunicar este hecho a dicha entidad al día siguiente hábil de su ocurrencia. En tal caso, el Reglamento Interno deberá adecuarse dentro de los 60 días contados desde ocurrida dicha circunstancia y en el mismo plazo la Administradora deberá ajustar sus estatutos para efectos de transformarse en una sociedad anónima especial y solicitar a la SVS la autorización de existencia señalada en los artículos 3º y 4º del artículo primero de la Ley.

ARTÍCULO 6º. Los aportes que integren el Fondo quedarán expresados en Cuotas de participación del Fondo (las "**Cuotas**"), nominativas, unitarias, de igual valor y características, las que podrán rescatarse antes de la liquidación del Fondo, sin perjuicio de las disminuciones de capital que sean acordadas por la Asamblea de Aportantes. Las cuotas del Fondo serán rescatables, pero no se extinguirán por el hecho del rescate, de modo que la Administradora podrá posteriormente recolocarlas, tal como si fueran de primera emisión. El Fondo podrá además adquirir cuotas de su propia emisión. El Fondo podrá mantener en cartera propia hasta un 10% de las cuotas del Fondo; y deberá recolocarlas dentro del plazo máximo de 12 meses desde la recompra. Los excesos de cuotas en cartera propia deberán enajenarse dentro de los 90 días de producido el



exceso, reduciéndose de pleno derecho el capital del Fondo por el valor de las cuotas en exceso de cartera propia que no se hubieren recolocado luego de dicho plazo.

Las Cuotas del Fondo serán emitidas de acuerdo a las condiciones que determine la Administradora o la Asamblea de Aportantes, según el caso, con un valor unitario de colocación que no será inferior a un dólar. Su colocación podrá hacerse directamente por la Administradora o a través de intermediarios, no pudiendo hacerse oferta pública de las mismas.

III. DURACIÓN DEL FONDO

ARTÍCULO 7º. El plazo de duración del Fondo será de 5 años contados desde el día 20 de marzo de 2017, plazo que podrá ser prorrogado por el período que acuerde la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo.

IV. POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO

ARTÍCULO 8º. El Fondo tiene como objetivo principal invertir en la adquisición y administración en beneficio de los Aportantes de una cartera diversificada de instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo denominados principalmente en moneda dólar de los Estados Unidos de América. En lo que respecta a sus operaciones de cambios internacionales, este Fondo se rige por lo previsto en el Párrafo Octavo, del Título III, del artículo primero de la ley No 18.840, en relación al artículo 56 de la Ley.

Los instrumentos de deuda de emisores nacionales en los que invierta el Fondo deberán contar con una clasificación de riesgo BBB, N-2 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 88 de la Ley N°18.045.

La clasificación de riesgo de la deuda soberana del país de origen de la emisión de los valores emitidos o garantizados por un Estado extranjero o banco central, en los cuales invierta el Fondo, deberá ser a lo menos equivalente a la categoría BBB, a que se refiere el inciso segundo del artículo 88 de la Ley N°18.045.

Los valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales en los que invierta el Fondo, deberán contar con una clasificación de riesgo equivalente a BBB, N-2 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 88 de la Ley N°18.045.

Los títulos de deuda de oferta pública, emitidos por sociedades en los que invierta el Fondo deberán contar con una clasificación de riesgo equivalente a BBB, N-2 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 88 de la Ley N°18.045.

El nivel de riesgo esperado de las inversiones es el asociado principalmente a la inversión en instrumentos de deuda con una clasificación de riesgo de BBB, en el caso de instrumentos de deuda de mediano y largo plazo y de N-2 en el caso de instrumentos de

deuda de corto plazo, de acuerdo al artículo 88° de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores.

El mercado al cual el Fondo dirigirá sus inversiones será el nacional y el extranjero.

El Fondo podrá efectuar sus inversiones con un porcentaje máximo de inversión sobre el activo del Fondo del 100%: en los países que cumplan con la clasificación precedente.

Asimismo, el Fondo podrá efectuar sus inversiones en las siguientes monedas, con un porcentaje máximo de inversión sobre el activo del Fondo del 100%:

Dólar de los Estados de Unidos de América

Peso Chileno

Unidad de Fomento

Real

Peso Colombiano

Euro

Peso Mexicano

Nuevo Sol

Peso Uruguayo

Renmimby Chino

Dólar Canadiense

Yen

Libra esterlina

Franco Suizo

Dólar de Nueva
Zelanda

Dólar Australiano

En este Fondo se podrán mantener saldos disponibles en cada una de las monedas antes indicadas, conforme al siguiente criterio:



- i) Hasta un 10% sobre el activo del Fondo en forma permanente producto de sus propias operaciones de compras y ventas como también debido a las eventuales variaciones de capital de dichas inversiones.
- ii) Hasta un 100% sobre el activo del Fondo por un plazo de 30 días, producto de las compras y ventas de instrumentos efectuadas con el fin de reinvertir dichos saldos disponibles.

Dicho disponible tendrá como objeto proveer al Fondo de una adecuada liquidez y permitirle efectuar las inversiones en los instrumentos indicados en la política específica de inversión del Fondo. El porcentaje máximo del activo del Fondo que se mantendrá como disponible en moneda extranjera procurará no exceder el 10%. En todo caso, el Fondo podrá mantener un mayor porcentaje disponible debido a condiciones excepcionales de mercado.

El Fondo podrá invertir sus recursos en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora, en los términos contemplados en el artículo 62° de la Ley N° 20.712, sujeto a los límites del número 2 siguiente.

El Fondo no tiene un objetivo de rentabilidad garantizado ni se garantiza nivel alguno de seguridad de sus inversiones.

En relación con la inversión de los recursos en valores emitidos por sociedades que no cuenten con el mecanismo de gobierno corporativo descrito en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, esto es, comité de directores, se establece que no se hará discriminación alguna, por los conceptos antes referidos, para la inversión en valores emitidos por esas sociedades.

ARTÍCULO 9°. Política de diversificación, de liquidez y de endeudamiento:

A) Diversificación de las inversiones respecto del activo total del Fondo

B)

Tipo de Instrumento	Mínimo	Máximo
1. Instrumentos de Deuda de Corto Plazo de Emisores Nacionales	0%	100%
1.1. Instrumentos de Deuda de Corto Plazo emitidos o garantizados por el Estado y	0%	100%

el Banco Central de Chile.		
1.2. Instrumentos de Deuda de Corto Plazo emitidos o garantizados por Bancos e Instituciones Financieras Nacionales.	0%	100%
1.3. Instrumentos de Deuda de Corto Plazo inscritos en el Registro de Valores emitidos por sociedades anónimas u otras entidades registradas en el mismo.	0%	100%
1.4. Títulos de Deuda de Securitización Corto Plazo correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley N°18.045.	0%	25%
2. Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de Emisores Nacionales	0%	100%
2.1. Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo emitidos o garantizados por el Estado y el Banco Central de Chile.	0%	100%
2.3. Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo inscritos en el Registro de Valores emitidos por sociedades anónimas u otras entidades registradas en el mismo registro.	0%	25%
2.4. Títulos de Deuda de Securitización, de Mediano y Largo Plazo, correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley	0%	25%



Nº18.045.		
3. Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros	0%	100%
3.1 Títulos de deuda de oferta pública, emitidos por sociedades o corporaciones extranjeras	0%	100%
3.2 Valores emitidos o garantizados por el estado de un país extranjero o por sus bancos centrales.	0%	100%
3.3 Valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales que se transen habitualmente en los mercados locales o internacionales.	0%	100%
4. Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	0%	20%

Contratos sobre productos que consten en facturas, cuyos padrones se encuentren inscritos en el Registro de Productos que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, y que cumplen con todas las condiciones y requisitos para ser transados en una Bolsa de Productos de acuerd

o a la normativa bursátil 0 y 20%

B) Diversificación de las inversiones por emisor y grupo empresarial

Los límites de diversificación de inversiones por emisor y grupo empresarial, serán los establecidos en el art. 59 de la Ley.

Si se produjeran excesos de inversión, la Administradora no podrá efectuar nuevas adquisiciones de los instrumentos o valores excedidos.La regularización de los excesos de inversión se realizará mediante la venta de los instrumentos o valores excedidos dentro de los plazos que determine la Administradora, los que no podrán exceder de 10 días.

C) Operaciones que realizará el Fondo

Además de las operaciones necesarias para desarrollar su objeto de inversión, la Administradora, por cuenta del Fondo, podrá realizar las siguientes operaciones:

1) Operaciones con retroventa o retrocompra

La Administradora, por cuenta del Fondo y en consideración a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 376 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, modificada por la Norma de Carácter general N°389 o aquella que la modifique o reemplace en el futuro, podrá realizar fuera de bolsa (OTC) operaciones de compra con compromiso de venta y operaciones de venta con compromiso de compra de los siguientes instrumentos de oferta pública:

- Títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile y el Banco Central de Chile.
- Títulos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.

Las entidades con las que el Fondo podrá efectuar las operaciones de compra con retroventa, serán:

1. Bancos nacionales que tengan una clasificación de riesgo para sus títulos de deuda de largo y corto plazo a lo menos equivalente BBB y N-2, según la definición contenida en el artículo 88 de la Ley N° 18.045.

2. Sociedades financieras nacionales que tengan una clasificación de riesgo para sus títulos de deuda de largo y corto plazo a lo menos equivalente a BBB y N-2, según la definición contenida en el artículo 88 de la Ley N° 18.045.

Los instrumentos de deuda adquiridos con retroventa, susceptibles de ser custodiados, deberán mantenerse en la custodia de una empresa de depósito de valores regulada por la Ley N° 18.876. Aquellos instrumentos de oferta pública que no sean susceptibles de ser custodiados por estas empresas, podrán mantenerse en custodia de la Administradora o de un banco, de conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 235 de la Superintendencia o aquella norma que la modifique o reemplace, siendo responsabilidad de la Administradora velar por la seguridad de los valores adquiridos con retroventa a nombre del Fondo.

Límites específicos de inversiones:

El Fondo podrá mantener hasta un 50% de su activo total en estas operaciones y no podrá mantener más de un 25% de ese activo en instrumentos sujetos a retroventa o retrocompra, según corresponda, con una misma persona o con personas o entidades de un mismo grupo empresarial. Estas operaciones sólo podrán efectuarse dentro de Chile.



2) Contratos de Derivados:

Con la finalidad de cobertura de riesgos asociados a sus inversiones, o bien como inversión, la Administradora por cuenta del Fondo podrá celebrar, tanto en mercados bursátiles como fuera de dichos mercados, operaciones de derivados (compra, venta y lanzamientos) que involucren contratos de opciones, contratos de futuros, forwards y swaps. Se hace presente que estas operaciones implican riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por producto del apalancamiento que conllevan, lo que las hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del activo subyacente y puede multiplicar las pérdidas ganancias de valor de la cartera.

Los activos subyacentes para las operaciones de derivados serán: monedas, tasas de interés, instrumentos de deuda e índices.

Los contratos de opciones y futuros deberán celebrarse o transarse en mercados bursátiles ya sea dentro o fuera de Chile. En el caso de los contratos celebrados fuera de Chile deben de cumplir con los requisitos indicados en la ley y en aquella normativa dictada por la Superintendencia, y deberán tener como entidad contraparte a cámaras de compensación.

Los contratos de forwards y swaps podrán celebrarse fuera de los mercados bursátiles ya sea dentro o fuera de Chile. En el caso de los contratos celebrados fuera de Chile deben de cumplir con los requisitos indicados en la ley y en las Normas de Carácter General N° 376 y N° 389 emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, o aquellas que las modifiquen o reemplacen.

Los instrumentos de derivados listados en bolsas de valores o que se transen en mercados regulados que operen regularmente serán valorizados diariamente al precio disponible más reciente, mientras que los instrumentos derivados que no se encuentren listados en bolsas de valores o que no se transen en mercados regulados, serán valorizados diariamente a valor razonable de acuerdo al precio que podría ser negociado o liquidado. En caso que no se disponga de información observada en mercados, los derivados se valorizarán utilizando modelos desarrollados por terceros de acuerdo a las prácticas y acuerdos de la industria.

d) Política de Liquidez

El Fondo tendrá como política que, a lo menos, un 10% de sus activos sean activos de alta liquidez para efectos de contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones, así como dar cumplimiento al pago de rescates de cuotas y otros necesarios para el funcionamiento del Fondo. Se entenderán que tienen tal carácter, además de las cantidades que se mantenga en caja y bancos, los títulos de deuda de corto plazo y depósitos a plazo a menos de un año. Alternativamente, el Fondo podrá mantener una línea de crédito en los términos indicados en la Sección VI siguiente por una cantidad equivalente.

e) Política de Endeudamiento

1) El Fondo podrá endeudarse mediante la contratación de créditos bancarios y ventas con pactos de retrocompra de un plazo máximo de 365 días, con el fin de pagar rescates y cuotas y otras obligaciones necesarias para la operación del Fondo. El límite para este tipo de endeudamiento será de hasta el 20% del patrimonio total del Fondo. En relación con las ventas con pactos de retrocompra, ellas deberán sujetarse a precios similares a los que habitualmente prevalecen en el mercado, en caso de existir una referencia, cuidando de no exceder los máximos y mínimos según se trate de adquisiciones o enajenaciones, respectivamente. Junto con lo anterior, respecto de cada contrato de derivados, la diferencia acreedora que se produzca entre el valor diario del derecho y la obligación, corresponderá a un pasivo exigible del Fondo.

2) La suma total de los referidos pasivos y los gravámenes y prohibiciones mencionados en la Sección Tres siguiente no podrán exceder del 20% del patrimonio del Fondo.

3) Los bienes y valores que integren el activo del Fondo no podrán estar afectos a gravámenes y prohibiciones de cualquier naturaleza, salvo que se trate de garantizar obligaciones propias del Fondo, o de prohibiciones, limitaciones o modalidades que sean condición de una inversión.

Se entenderán como afectos a gravámenes y prohibiciones, (a) los recursos del Fondo comprometidos en márgenes, producto de las operaciones en contratos de futuros, forwards y swaps; y (b) los márgenes enterados por el lanzamiento de opciones que se mantengan vigentes.

V. CAPITAL DEL FONDO, AUMENTOS DE CAPITAL Y RESCATES

ARTÍCULO 10º. El Fondo se formará con una primera emisión de Cuotas por un monto ascendente a **100.000.000** dólares de los Estados Unidos de América ("USD"). Este capital se encontrará representado por **100.000.000** Cuotas nominativas, unitarias, de igual valor y características, cuyas condiciones de colocación serán determinadas por el directorio de la Administradora, y cuyo valor unitario de colocación ascenderá a **USD 1**.

La totalidad de las Cuotas comprendidas en la primera emisión se pagarán en la forma, plazo y condiciones que fije la Administradora a través de su Directorio, el cual podrá libremente determinar, al momento de la colocación de cuotas o en cualquier momento posterior en el caso de las cuotas que hayan sido suscritas pero no íntegramente pagadas, él o los momentos en que se deberán efectuar los pagos pertinentes. Los pagos parciales de las Cuotas suscritas y no pagadas por cada aportante, se irán abonando a las Cuotas que mantenían impagas, de acuerdo a su antigüedad de suscripción, de una en una, hasta completar el pago de cada cual, conforme a tal orden de imputación.

La Administradora no estará facultada para aceptar aportes no consistentes en dinero.



En caso que la Administradora no hubiese fijado otra forma ni se reservare el derecho de solicitar el pago en cualquier momento dentro de un determinado período, las Cuotas se pagarán al contado en el acto de su suscripción, en dinero efectivo, vale vista bancario o cheque.

ARTÍCULO 11°. Conforme al artículo 91 de la Ley, después de transcurrido un año contado desde la creación del Fondo, y mientras se encuentre vigente, ni la Administradora ni sus personas relacionadas podrán poseer, en conjunto, cuotas que representen más del 20% del patrimonio del Fondo privado.

Asimismo, de acuerdo al artículo 92 de la Ley, después de transcurrido un año contado desde la creación del Fondo, y mientras se encuentre vigente, éste deberá tener al menos cuatro aportantes no relacionados entre sí, no pudiendo ninguno de ellos tener menos de un 10% de las cuotas pagadas del Fondo. Esta restricción no aplicará en caso que, al cabo de dicho plazo y mientras se encuentre vigente, el Fondo cuente entre sus aportantes con uno o más inversionistas institucionales que tengan a lo menos un 50% de las cuotas pagadas del Fondo.

En caso que el Fondo no diere cumplimiento a los límites antes referidos, la Administradora deberá comunicar este hecho al Servicio de Impuestos Internos tan pronto tome conocimiento de esta situación, y tendrá un plazo de 6 meses contado desde la fecha del incumplimiento para regularizarla. Si ello no ocurriere, el Fondo se considerará sociedad anónima y sus aportantes accionistas de la misma para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los beneficios y utilidades que obtengan a contar del ejercicio comercial en que se hubiera producido la infracción, o bien, a contar de la fecha de creación del Fondo, en caso que se trate del primer ejercicio de funcionamiento del mismo, tributando el Fondo en la misma forma y oportunidad que establece la ley para las sociedades anónimas.

ARTÍCULO 12°. Se podrá aumentar el capital del Fondo, siempre y cuando se cuente con la aprobación en ese sentido otorgada por la mayoría absoluta de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo reunidas en Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Para estos efectos, la Administradora deberá entregar a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes información amplia y razonada acerca de los elementos de valorización de las cuotas.

Las cuotas provenientes de un aumento de capital sólo podrán ser pagadas dentro de un plazo de 2 años contados desde la fecha de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes que haya acordado su emisión, y se aplicarán al respecto las reglas establecidas en los incisos 2°, 3° y 4° del artículo 10°.

ARTÍCULO 13°. Al acordarse un aumento de capital las opciones para suscribir Cuotas deberán ser ofrecidas, a lo menos por una vez, preferentemente a los Aportantes a prorrata de las Cuotas que posean, de acuerdo a los términos que establezca la misma Asamblea que convenga al aumento.

Las Cuotas respecto de las cuales los aportantes existentes no ejerzan su derecho de opción preferente no podrán ser ofrecidas a terceros a un precio inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del fondo por el número de cuotas pagadas a la fecha.

ARTÍCULO 14°. Durante la vigencia del Fondo, los Aportantes no podrán enajenar cuotas pendientes de pago, sino sólo las cuotas suscritas y pagadas que posean. Todos los títulos que representan Cuotas emitidas por el Fondo tendrán, en caso que la Administradora decidiera su emisión materializada, la siguiente estipulación impresa en forma legible o de otro modo colocada en ellos: *“Las cuotas de que da testimonio este Título están sujetas a la obligaciones establecidas en el Reglamento Interno sobre prohibición de venta de cuotas pendientes de pago. El tenedor de este Título, acepta y se somete expresamente a todas esas obligaciones y restricciones”*.

ARTÍCULO 15°.

Se observarán las siguientes reglas relativas al Aporte y rescate de cuotas:

- (i) Cada rescate podrá ser pagado en dinero efectivo, moneda extranjera, vale vista bancario o en aquellos instrumentos, bienes y contratos que autorice el presente Reglamento o así lo convengan las partes. Los rescates que solicite la Administradora a nombre propio y los de sus personas relacionadas, sólo podrán pagarse en dinero efectivo o moneda extranjera. Tratándose de rescates que no sean pagados en dinero efectivo, deberán ser valorizados a precios que no perjudiquen el mejor interés del Fondo.
- (ii) La Administradora y los Aportantes podrán acordar que la solicitud de rescate sea cursada en una fecha posterior a la de su presentación. A falta de acuerdo expreso, se entenderá que así se ha acordado.
- (iii) Para efectos de determinar el valor a pagar a los Aportantes que soliciten el rescate de Cuotas del Fondo, se utilizará el “valor cuota” correspondiente al día anterior de la recepción si la solicitud de rescate se efectuare antes de las 12:00 hrs. o al valor de la cuota del mismo día al de la recepción de dicha solicitud, si este se efectuare con posterioridad a las 12:00 hrs. La Administradora deberá poner a disposición del público dicho valor cuota, en la forma y medios que determine.
- (iv) Los mecanismos y medios a través de los cuales el Partícipe realizará aportes y solicitudes de rescate de sus cuotas al Fondo son los siguientes:
 - (a) Las solicitudes de aportes se realizarán mediante el envío de un correo electrónico a la Administradora o a sus ejecutivos comerciales; o en su defecto, mediante



un correo enviado a la dirección de la Administradora, o presencialmente, en las oficinas de la Administradora.

(b) Las solicitudes de rescate se realizarán mediante el envío de un correo electrónico a la Administradora o a sus ejecutivos comerciales; o en su defecto, se dirigirán por escrito al gerente general de la Administradora y se presentarán en las oficinas de esta misma o en la de sus Agentes, hecho que deberá ser suficientemente informado a los Aportantes.

El envío de los correos electrónicos mencionados deberá dirigirse a la Administradora a la dirección vcfip@vantrust.cl, en caso de efectuar una solicitud de aporte o de rescate. Dicho correo electrónico deberá provenir de la dirección de correo electrónico que previamente tenga registrado el Aportante en los registros de la Administradora. Asimismo, la carta enviada a la Administradora deberá encontrarse debidamente firmada por el Aportante con la firma registrada por el Aportante en los registros de la Administradora u otro medio legal que permita comprobar la identidad del mismo.

Al respecto, cualquier Partícipe tiene derecho, en cualquier tiempo, a rescatar total o parcialmente sus cuotas del Fondo con las limitaciones que se indican en este Reglamento.

Para efectos de rescates y aportes, se entenderá por día hábil bancario el día en que los bancos comerciales abren sus puertas al público para realizar operaciones propias de su giro.

La Administradora ha habilitado la página web www.vantrust.cl que permite a los Aportantes de los Fondos que administra, acceder a información respecto del rendimiento y composición de éstos mismos.

Los rescatesse pagarán dentro del plazo de 15 días hábiles bancarios contado desde la fecha de presentación de la solicitud de rescate o de curse conforme a lo referido en (ii) precedente. No obstante, tratándose de rescates de un mismo partícipe que alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 20% del valor del patrimonio del Fondo o montos superiores a 50.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que sea más restrictivo en cada caso, se pagarán dentro del plazo de máximo de 30 días, hábiles bancarios contado desde la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o de la fecha en que se de curso al rescate, si se trata de un rescate programado.

Asimismo, cuando la suma de todos los rescates efectuados por un Aportante en un mismo día, sea igual o superior al monto precedente señalado, la Administradora pagará los siguientes rescates de cuotas que, cualquiera sea su cuantía, efectúe el mismo Aportante dentro del mismo día, dentro del plazomáximo de 30 días hábiles bancarios contado desde la fecha de presentada la solicitud de rescate o desde la fecha en que se dé curso a este si se trata de un rescate programado.

VI.COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 16°. Durante la vigencia del Fondo la Administradora tendrá derecho a percibir, por concepto de remuneración por la administración del Fondo los siguientes montos:

(1) Sin Comisión de colocación

(2) Remuneración Fija

Durante toda la vigencia del Fondo se cobrará una comisión ascendente al menor valor entre 0,75% anual + IVA sobre el patrimonio neto del Fondo y la mitad de la rentabilidad del Fondo + IVA. Esta comisión se irá devengando en forma diaria, y se cobrará al inicio de cada mes, facultándose desde ya a la Administradora para deducirla del Fondo.

(3) Sin Remuneración Variable

ARTÍCULO 17°. Para todos los efectos de este Reglamento, para determinar el valor del Fondo y su patrimonio se deberá estar a las reglas y procedimientos establecidos en las normas internacionales de contabilidad (conocidas como IFRS, IAS, NIC o NIIF) o en las normas especiales que en su caso la Administradora libremente determine que corresponda aplicar.

VII. GASTOS DE CARGO DEL FONDO

ARTICULO 18°. Todos los gastos del Fondo, ya sean directos o indirectos, serán de su cargo, incluyendo a título ejemplar y no limitativo los siguientes:

- (a) Los impuestos de timbres y demás tributos que se ocasionen con motivo de las operaciones de crédito de dinero realizadas por el Fondo.
- (b) Otros impuestos que determine la autoridad y que tengan relación con los activos del Fondo.
- (c) Los seguros y demás medidas de seguridad que deben adoptarse en conformidad a la ley, o demás normas aplicables a los fondos de inversión, para el cuidado y conservación de los títulos y bienes que integren el activo del Fondo, incluida la comisión y gastos derivados de la custodia de títulos y bienes.
- (d) Honorarios referentes a contabilidad, informes periciales, asesorías, gestión y estudios realizados por peritos u otros profesionales cuyos servicios sean necesarios contratar para la normal operación del Fondo y explotación de los bienes de su propiedad, su valorización y la inversión de sus recursos.
- (e) Gastos de publicaciones, informes y documentos que deban realizarse en conformidad a la Ley, el Reglamento de la Ley y/o el presente Reglamento.



- (f) Las comisiones, los gastos, honorarios de tasadores, honorarios de abogados, derechos notariales y otros gastos que se originen en la compra y demás actos y contratos que digan relación con activos del Fondo.
- (g) Las comisiones de intermediación de corredores de bolsa y agentes de valores en la compraventa de los valores del Fondo.
- (h) Litigios, costas, honorarios profesionales y otros gastos legales incurridos en defensa de los intereses del Fondo (incluyendo compensaciones monetarias por fallos emitidos en contra de los intereses del Fondo) siempre y cuando no provengan de un acto u omisión imputable a culpa grave o dolo de la administración.
- (i) Los gastos, intereses e impuestos derivados de créditos o boletas o pólizas de garantía que se contraten por cuenta del Fondo.
- (j) Gastos y honorarios derivados de la convocatoria, citación, realización y legalización de las Asambleas de Aportantes.
- (k) Gastos de liquidación del Fondo, incluida por ejemplo la remuneración u honorarios del liquidador.
- (l) Gastos devengados con motivo de la formación, operación y liquidación del Fondo.
- (m) Cualquier otro gasto que sea autorizado el Comité de Vigilancia o por la Asamblea de Aportantes.

ARTICULO 19º. La enumeración anterior, es sin perjuicio de los gastos que directa o indirectamente correspondan a la o las sociedades en que se invierta, todos los cuales, deberán ser solventados directamente por éstas.

VIII. DIARIO EN QUE SE EFECTURÁN LAS PUBLICACIONES

ARTÍCULO 20º. Toda publicación que, por disposiciones de la Ley, el Reglamento o el presente reglamento interno deba realizarse y sea aplicable a la naturaleza del Fondo, se hará en el Diario El Mercurio o en otro que designe la Asamblea de Aportantes.

IX. DE LOS APORTANTES Y REGISTRO DE APORTANTES

ARTÍCULO 21º. La calidad de Aportante se adquiere:

- (a) Por la suscripción de una o más Cuotas, en el momento en que la Administradora recibe el aporte del inversionista al contado, en dinero efectivo o vale vista bancario, o lo perciba del banco librado en caso de pago con cheque.

- (b) Por la adquisición de una o más Cuotas, de conformidad con las normas del Reglamento, al momento en que se curse el traspaso correspondiente.
- (c) Por la sucesión por causa de muerte o adjudicación de Cuotas que poseían en comunidad.

ARTÍCULO 22º. La transferencia de Cuotas o de opciones para la suscripción de éstas, se efectuará mediante instrumento privado suscrito por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de 18 años, o ante notario público, en la que se individualizarán las Cuotas u opciones objeto de transferencia y que se perfeccionará por la entrega del título en que ellas consten. También podrá hacerse por su escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario, sin perjuicio de que deberá respetarse lo establecido por los pactos de Aportantes que se suscriban entre Aportantes del Fondo.

La suscripción del título traslativo implicará para el cesionario la aceptación de todas las normas que rigen al Fondo y de aquellas establecidas en los pactos de Aportantes que sean aplicables.

La cesión producirá efectos respecto del Fondo y de terceros desde que se inscriba en el Registro de Aportantes, en vista del contrato y del título de las Cuotas transferidas.

ARTÍCULO 23º. A la Administradora no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de Cuotas, a menos que en virtud de dicha transferencia el Fondo sobrepase el número de 49 aportantes, y/o se infrinjan alguno de los pactos de Aportantes suscritos entre Aportantes, y estará obligada a inscribir, sin más trámite, los traspasos o transferencias que se presenten, a menos que no se ajusten a las formalidades establecidas o que infrinjan las estipulaciones contenidas en los pactos de Aportantes en los cuales alguna de las partes en el traspaso sea parte y se encuentre además debidamente registrados en el Registro de Aportes del Fondo.

El gerente de la Administradora o quien haga sus veces, practicará la inscripción en el momento en que tome conocimiento de la cesión o, a más tardar, dentro de la 24 horas siguientes. Los interesados podrán acreditar que el gerente de la Administradora ha tomado conocimiento de la cesión a través de un recibo suscrito por el mismo, o mérito de una notificación practicada por intermedio de un receptor judicial, de un intermediario de valores o de un notario público. Junto con notificarse al gerente de la Administradora de la cesión, deberá hacerse entrega, en el acto de la notificación, de una copia del contrato de cesión y del título o certificado en que constan las Cuotas transferidas.

La Administradora archivará los documentos en mérito de los cuales practicó la inscripción en el Registro de Aportantes.



ARTÍCULO 24º. La Administradora llevará un Registro de Aportantes, bajo la responsabilidad personal de su gerente, en el que se anotará, a lo menos, el nombre, domicilio y cédula de identidad o rol único tributario de cada Aportante, el número de Cuotas de que sea titular y la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre.

Los Aportantes deberán inscribirse en dicho Registro, según la forma de su ingreso, de la siguiente manera.

- (a) Los Aportantes por suscripción, a contar de la fecha en que se celebre el contrato de suscripción respectivo.
- (b) Los Aportantes por transferencia, desde que la Administradora tome conocimiento de ella.
- (c) Los Aportantes por sucesión por causa de muerte, una vez que exhiban el testamento inscrito si lo hubiere y la inscripción del pertinente auto de posesión efectiva.
- (d) Los Aportantes por adjudicación, desde que exhiban los documentos particionales pertinentes.

En el Registro deberán inscribirse también la constitución de gravámenes y derechos reales distintos al de dominio, como asimismo cualquier pacto de Aportantes que se suscriba entre los Aportantes del Fondo, los cuales podrán contener restricciones a la transferencia de las Cuotas en términos que obliguen a eventuales Aportantes. La apertura del registro se efectuará el día de inicio de las operaciones del Fondo.

ARTÍCULO 25º. Los títulos de las Cuotas se emitirán una vez que las Cuotas respectivas se encuentren pagadas y llevarán el nombre del titular, el nombre del Fondo, el nombre de la Administradora, la fecha del otorgamiento del reglamento interno inicial del Fondo, la fecha y la notaría de la escritura de constitución de la Administradora, el número total de Cuotas en que se divide el patrimonio del Fondo y el número de Cuotas que el Título representa. Los Títulos de Cuotas serán numerados correlativamente y se desprenderán de un libro talonario. El talón correspondiente será firmado por la persona a quien se haya entregado el Título. Los Títulos serán firmados por el presidente del directorio de la Administradora y por el gerente de ésta o la persona que haga sus veces.

ARTÍCULO 26º. Cuando por cualquier causa deba inutilizarse un título, la Administradora arbitrará los procedimientos conducentes a que conste indubitadamente en él y en el Registro de Aportantes el hecho de su inutilización. No podrá expedirse un nuevo Título sin haberse inutilizado o anulado el anterior.

Acreditando el extravío, hurto, robo o inutilización de un Título u otro accidente semejante, el Titular de él podrá pedir uno nuevo previa publicación de un aviso en el diario que indique la Administradora, aviso en que se comunicará al público que queda sin efecto el Título primitivo. En el Registro de Aportantes y en el nuevo Título que se expida, se dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones antes señaladas. La Administradora anulará el Título afectado y expedirá uno nuevo después de transcurridos cinco días

desde la publicación del aviso. No podrá expedirse un nuevo título sin haberse inutilizado o anulado el anterior.

En el caso que una o más Cuotas pertenezcan en común a dos o más personas, los estarán obligados a designar a un apoderado común para actuar ante la Administradora.

ARTÍCULO 27º. Las disposiciones del presente Título se establecen sin perjuicio de los pactos de Aportantes que los Aportantes suscriban y los requisitos especiales que ellos se establezcan.

En todo caso, la responsabilidad de los Aportantes del Fondo está limitada hasta el monto de sus respectivos aportes.

X. DE LAS ASAMBLEAS DE APORTANTES

ARTÍCULO 28º. Los Aportantes se reunirán en Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año, dentro del semestre siguiente a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las segundas se celebrarán en cualquier momento que así lo requiera el funcionamiento del Fondo, para pronunciarse respecto de las materias que la Ley, el Reglamento de la Ley o el presente Reglamento entreguen al conocimiento de las Asambleas Extraordinarias de Aportantes.

Las Asambleas de Aportantes serán presididas por el Presidente de la Administradora, y actuará como secretario, el secretario de la misma.

ARTÍCULO 29º. Son materias de Asambleas Ordinaria de Aportantes, las siguientes:

- (a) Aprobar la cuenta anual del Fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros correspondientes, como también la distribución de dividendos definitivos, sin perjuicio de la facultad que el directorio de la Administradora tendrá para decidir el reparto de dividendos provisorios;
- (b) Conocer el informe del Comité de Vigilancia;
- (c) Elegir anualmente a los miembros del Comité de Vigilancia;
- (d) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia;
- (e) Fijar, si correspondiere, las remuneraciones del Comité de Vigilancia.
- (f) Designar anualmente a una empresa de auditoría externa, de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la SVS, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley;
- (g) En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

ARTÍCULO 30º. Son materias exclusivas de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, las siguientes:

- (a) Aprobar las modificaciones al Reglamento;



- (b) Acordar aumentos y disminuciones de capital del Fondo;
- (d) Acordar la fusión con otros fondos;
- (e) Acordar la disolución anticipada del Fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneración y aprobar la cuenta final al término de la liquidación;
- (f) Determinar las condiciones de nuevas emisiones de Cuotas del Fondo, fijando el monto a emitir, el plazo y precio mínimo de colocación de éstas; y
- (g) Aprobar la venta total o parcial de la cartera de créditos del Fondo, la que deberá ser a un tercero no relacionado que realice una oferta de adquisición de buena fe. En el evento de haberse realizado una oferta con estas características, su destinatario o quien haya citado a la Asamblea para estos efectos deberá informar al resto de los Aportantes el nombre y domicilio del oferente, si la oferta es por el total o por una parte de la cartera de créditos, el precio de compra y modalidad de pago propuestos, y todo otro término y condición material relativo a la transferencia de la cartera de créditos. La Asamblea que trate la materia referida en esta letra deberá realizarse a lo menos con 20 días de anticipación a la eventual enajenación de la cartera de créditos.

ARTÍCULO 31º. La Administradora deberá convocar a Asamblea Extraordinaria siempre que, a su juicio, los intereses del Fondo lo justifiquen o cuando así lo soliciten Aportantes que representen, a lo menos, el 10% de las Cuotas pagadas. Las Asambleas convocadas en virtud de la solicitud de Aportantes deberán celebrarse dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la respectiva solicitud.

En especial, la Administradora citará a Asamblea Extraordinaria de Aportantes en caso que decida renunciar a su calidad de administrador del Fondo, lo cual podrá hacerse en cualquier momento, sin expresión de causa y sin ulterior responsabilidad para ella. En esta Asamblea la Administradora comunicará su decisión de renunciar a la administración, debiendo la Asamblea en ese mismo acto designar a una nueva sociedad administradora. Asimismo, se determinará el plazo en la cual deberá procederse con la sustitución efectiva de la administradora, plazo que no podrá ser superior a treinta días contados desde la fecha de la Asamblea.

ARTÍCULO 32º. Las Asambleas se constituirán, en primera citación, con la asistencia de Aportantes que representen la mayoría absoluta de las Cuotas emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las Cuotas presentes o representadas, con excepción de los acuerdos indicados en el párrafo siguiente y de aquellos para los cuales el presente Reglamento establezca un porcentaje distinto.

Requerirán del voto conforme de dos tercios de las Cuotas suscritas y pagadas, y de la asistencia de un Notario Público a la Asamblea respectiva, las siguientes materias:

- (a) Las modificaciones al Reglamento que proponga la Administradora;
 - (b) La sustitución de la Administradora;
 - (c) El aumento o disminución del capital del Fondo .
 - (d) La fusión del Fondo con otros fondos;
 - (e) La disolución anticipada del Fondo y la designación del liquidador;
 - (f) La prórroga del tiempo de duración del Fondo; y
- (g) La contratación por el Fondo de pasivos que excedan un 50% de su capital pagado, al igual que el gravamen de sus activos en exceso de tal porcentaje.

ARTÍCULO 33°. En las Asambleas podrán participar los Aportantes que figuren inscritos en el Registro a la fecha en que haya de celebrarse la respectiva Asamblea, teniendo cada Cuota suscrita y pagada derecho a un voto. Los Aportantes podrán hacerse representar en la Asambleas por medio de otra persona, aunque esta no sea Aportante. La representación deberá conferirse por escrito, por el total de las Cuotas de que el mandante sea titular y respecto de las cuales tenga derecho a participar en la Asamblea.

ARTÍCULO 34°. La citación a Asamblea se efectuará por correo electrónico dirigido a los correos electrónicos que los Aportantes hayan registrado en el Fondo y por una publicación en el diario escogido por el Reglamento o la Asamblea de Aportantes en su defecto, enviada y publicada, respectivamente, con al menos 10 días hábiles de anterioridad al día de realización de la Asamblea. Las Asambleas que se citen en caso de fracasar las Asambleas en primera citación, podrán llevarse a cabo inmediatamente de declararse fallida la primera Asamblea. Podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas Asambleas a las que concurran la totalidad de las Cuotas emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación.

XI. DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

ARTICULO 35°. El Fondo tendrá un Comité de Vigilancia compuesto por 3 miembros elegidos en la Asamblea de Aportantes, que durarán un año en sus cargos, pudiendo ser reelegidos, los cuales no serán remunerados.

ARTICULO 36°. Las atribuciones del Comité de Vigilancia serán:

- (a) Comprobar que la sociedad administradora cumpla lo dispuesto en el Reglamento del Fondo.
- (b) Verificar que la información para los aportantes sea suficiente, veraz y oportuna;
- (c) Constatar que las inversiones, variaciones de capital u operaciones del Fondo se realicen de acuerdo con la Ley, el Reglamento de la Ley y al reglamento interno del Fondo;
- (d) Contratar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones;



- (e) Proponer a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes la sustitución de Administradora, por razones fundadas e imputables a ella;
- (f) En general fiscalizar la administración del Fondo, no teniendo jamás injerencia en las decisiones de administración y gestión del Fondo, las que corresponden en forma exclusiva y excluyente a la Administradora.

ARTICULO 37°. El Comité de Vigilancia se reunirá en sesiones ordinarias, en el lugar, días y horas que él mismo determine, debiendo celebrar por lo menos una sesión anualmente. Podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando lo cite especialmente su Presidente, por sí o a indicación de uno o más miembros, previa calificación que él haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los miembros, caso en el cual necesariamente deberá celebrarse la reunión, sin calificación previa. En estas sesiones extraordinarias, sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria, debiendo hacerse mediante carta certificada despachada al domicilio de cada uno de los miembros, a lo menos, con tres días de anticipación a su celebración, plazo que puede reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente a los miembros por un notario público. Podrá omitirse la convocatoria escrita, si a la sesión concurre la unanimidad de los miembros.

ARTICULO 38°. Las reuniones del Comité de Vigilancia se constituirán con la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes con derecho a voto. En caso de empate, decidirá el voto del que presida la reunión. Los acuerdos del Comité de Vigilancia, podrán llevarse a efecto una vez aprobada el acta que los contiene, lo que ocurrirá cuando así se haga en una sesión posterior o cuando el acta se encuentre firmada por todos los miembros que concurrieron a la sesión respectiva.

ARTICULO 39°. En su primera sesión después de la Asamblea de Aportantes en que se haya efectuado su elección, el Comité elegirá de su seno un Presidente. Actuará de Secretario la persona especialmente designada para este cargo.

ARTICULO 40°. Las deliberaciones y acuerdos del Comité de Vigilancia se escriturarán en un libro de actas por cualesquiera medios, siempre que éstos ofrezcan seguridad que no podrán hacer intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado en los incisos precedentes y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. El miembro del Comité que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Comité de Vigilancia, deberá hacer constar en el acta su oposición debiendo darse cuenta de ello en la próxima Asamblea de Aportantes. El que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.

ARTICULO 41º. Los miembros del Comité deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios. El Comité deberá rendir una cuenta documentada de su gestión a la Asamblea Ordinaria de Aportantes.

Los miembros del Comité están obligados a guardar reserva respecto de los negocios del Fondo y de la información a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada oficialmente por la Administradora.

ARTICULO 42º. El Fondo sólo podrá celebrar actos o contratos por montos relevantes en los que la Administradora, uno o más de sus directores, o uno o más de los miembros del Comité de Vigilancia, tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones:

1. Sean conocidas y aprobadas previamente por el Comité de Vigilancia, y
2. Se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

Los acuerdos que al respecto adopte el Comité de Vigilancia serán dados a conocer en la próxima Asamblea de Aportantes por el que la presida, debiendo hacerse mención de esta materia en su citación.

Se presume que existe interés de las personas antes señaladas:

1. En toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo o indirecto de un 10% o más de su capital o aquellas en las cuales alguna de las personas antes mencionadas, sea director o dueño directo o indirecto del 10% o más de su capital; y las personas por quien el director actúe como representante.
2. Cuando el director o personas relacionadas con él presten asesoría para la celebración de tal acto o contrato.

Se entenderá que el acto o contrato involucra montos relevantes si supera el 1% del patrimonio del Fondo, siempre que exceda el equivalente a 2.000 UF y, en todo caso, cuando sea superior a 20.000 UF:

1. El Comité de Vigilancia deberá pronunciarse previamente si éste se ajusta a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.
2. En caso que se considere que no es posible determinar dichas condiciones, el Comité de Vigilancia con la abstención en su caso del integrante con interés, podrá aprobar o rechazar la operación o, en su caso, designar para estos efectos a dos evaluadores independientes, con cargo al Fondo.
3. El Comité de Vigilancia podrá acordar, con la abstención en su caso del integrante con interés, darle el carácter de reservada a la operación y a los informes, respectivamente.



4. Los informes de los evaluadores deberán pronunciarse acerca de las condiciones de la operación y de la forma en que se proponga pagar el precio cuando sea en bienes que no consistan en dinero. Estos informes serán puestos a disposición de los Aportantes y del Comité de Vigilancia en las oficinas de la Administradora por 20 días hábiles desde la fecha en que se recibió el último de ellos, debiendo comunicarse por escrito a los Aportantes de tal hecho.
5. El Comité de Vigilancia sólo podrá aprobar o rechazar el acto o contrato una vez transcurrido los 20 días, con la abstención en su caso del integrante con interés.
6. Si Aportantes que representen al menos un 5% de las Cuotas emitidas con derecho a voto estimaren que las condiciones no son favorables a los intereses del Fondo o las evaluaciones fueren substancialmente distintas entre sí, podrán solicitar al Comité de Vigilancia dentro del plazo antes citado, que se cite a una Asamblea Extraordinaria de Aportantes para que ésta resuelva con el acuerdo de dos tercios de las Cuotas emitidas con derecho a voto.

La persona relacionada que pretenda realizar la operación deberá poner a disposición del Comité de Vigilancia, en forma oportuna, todos los antecedentes, informes, documentos y comunicaciones, referidos a esa operación, remitidos a entidades supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a bolsas de valores extranjeras, a la fecha en que se someta a consideración del Comité de Vigilancia la enajenación del negocio, activos y pasivos, o activos en su caso. Tales antecedentes serán puestos a disposición de los Aportantes al día siguiente hábil de recibidos.

En las actas de la sesión del Comité de Vigilancia correspondiente deberá hacerse constar expresamente las deliberaciones del Comité para aprobar los términos y condiciones de los respectivos actos o contratos.

En la citación que se envíe por correo electrónico a los Aportantes, deberá indicarse expresamente el nombre de los integrantes del Comité de Vigilancia y la forma en que cada uno de ellos votó en la sesión respectiva.

ARTICULO 43°. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, se deja expresa constancia que no se requerirá la aprobación referida en ese artículo para la contratación y/o prestación de gestión o servicios por parte de la Administradora o sus personas relacionadas, incluyendo por ejemplo la intermediación de la sociedad Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. y/o la contratación con Inversiones VNT S.A.

XII. INFORMACIÓN OBLIGATORIA A PROPORCIONAR A LOS APORTANTES

ARTÍCULO 44° Anualmente la Administradora preparará los estados financieros anuales del Fondo.

La Administradora estará obligada a entregar a los Aportantes que lo soliciten por escrito la información relativa a los pactos que suscriban los Aportantes del Fondo, y sus

sucesores en el dominio de todo o parte de sus cuotas, que se encuentren debidamente registrados en el Registro de aportantes del Fondo.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley, la administradora deberá presentar a la SVS, en la forma y plazos que ésta determine, la siguiente información referida a los fondos de inversión privados que administre:

- a) Identificación del Fondo y de los partícipes de éste.
- b) Monto de los aportes.
- c) Valor de los activos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84 de la Ley, la SVS podrá requerir toda la información que sea necesaria para determinar si los fondos privados cumplen las condiciones que los hacen regirse por las normas de los fondos fiscalizados, si dan cumplimiento a las obligaciones del artículo 93 de la Ley o para supervisar las operaciones que éstos hacen con aquellos, esto último, en caso de fondos administrados por la misma administradora o los relacionados a ésta.

La Administradora remitirá al Servicio de Impuestos Internos la totalidad de información que ésta exija respecto al Fondo y/o sus Aportantes, sin que el envío de dicha información importe o pueda implicar responsabilidad alguna para la Administradora, respecto a los Aportantes.

XIII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 45°. El Fondo se disolverá por cualquiera de las siguientes causales:

- (a) Vencimiento del plazo fijado para su duración; y
- (b) Por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

ARTÍCULO 46°. Disuelto el Fondo, la liquidación será practicada por la Administradora o por otra persona o entidad designada por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. La misma Asamblea fijará sus atribuciones, deberes y remuneraciones.

Salvo acuerdo distinto de la asamblea de aportantes, sus activos se deberá vender vía licitación con admisión de Aportantes y terceros.

Terminada la liquidación del Fondo, el liquidador comunicará esta circunstancia por escrito a cada uno de los Aportantes, mediante carta certificada remitida a su domicilio registrado en la Administradora. Asimismo, proporcionará en todo momento de información general del proceso de liquidación a aquellos Aportantes que lo soliciten.

ARTÍCULO 47°. En caso de disolución de la Administradora, esta, su continuador legal o su liquidador, deberá convocar a Asamblea Extraordinaria de Aportantes, la que se celebrará dentro de los sesenta días siguientes a la disolución, a fin que resuelva acerca



del traspaso de la administración del Fondo a otra sociedad o, en su efecto, ponga término anticipado a éste y designen al liquidador.

XIV. BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

ARTÍCULO 48°. La Administradora deberá preparar el balance del Fondo al treinta y uno de Diciembre de cada año, se confeccionarán los estados financieros anuales de las operaciones del Fondo, los que serán auditados una empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la SVS. Los auditores externos deberán examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados y registros financieros, debiendo informar por escrito a la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes sobre el cumplimiento de su mandato. Los referidos auditores serán designados anualmente por la Asamblea Ordinaria de Aportantes.

ARTÍCULO 49°. El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio de acuerdo a los estados financieros.

Para estos efectos, se entenderá por beneficios netos percibidos la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.

El Directorio de la Administradora podrá acordar dividendos provisorios con cargo a los resultados del ejercicio en que se acuerden. Dichos dividendos deberán ser acordados y pagados en el mismo ejercicio con cargo a cuyos beneficios se distribuyan.

ARTÍCULO 50°. El reparto de beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual, sin perjuicio que el Fondo haya distribuido dividendos provisorios con cargo a tales resultados. En este último caso, se podrá autorizar que si el monto de los dividendos provisorios excede el monto de los beneficios netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, puedan imputarse a los beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos.

ARTÍCULO 51°. Los dividendos devengados que la Administradora no hubiere pagado o puesto a disposición de los Aportantes, dentro del plazo antes indicado, se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente la unidad de fomento entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo, y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. Dichos reajustes e intereses serán de cargo de la Administradora que haya incumplido la obligación de distribución y, cuando dicho incumplimiento se haya producido por causas imputables a ella, no podrá deducirlos como gastos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin que se aplique en este caso lo establecido en el artículo 21 de la misma.

Los dividendos serán pagados a quienes se encuentren inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuar el pago en el Registro de Aportantes que deberá llevar la Administradora. Los dividendos deberán pagarse en dinero, sin perjuicio que se permitirá otorgar la opción a los aportantes de recibirlos total o parcialmente en cuotas liberadas del mismo Fondo, representativo de una capitalización equivalente. En este último caso, se aplicará respecto de tales cuotas lo dispuesto en los artículos 17 N° 6 y 18, inciso final, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

XV. DE LAS DISMINUCIONES DE CAPITAL

ARTÍCULO 52°. El Fondo podrá efectuar disminuciones voluntarias y parciales de capital, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes, con una mayoría de dos tercios de las cuotas con derecho a voto, en la forma, condiciones y para los fines que la propia Asamblea acuerde.

Inmediatamente después de la distribución de dividendos según el artículo 49 del Reglamento Interno, el Fondo distribuirá, como disminución de capital, el remanente de la Cuenta Recaudadora luego de deducida de ella los fondos correspondientes a gastos del Fondo. Esta disminución de capital se distribuirá a los aportantes a prorrata de sus cuotas.

La disminución de capital a la que se refiere este artículo operará de manera automática y sin necesidad de consultar a la Asamblea de Aportantes. Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea de Aportantes podrá acordar que en determinado mes no se paguen estas disminuciones de capital, o que se constituya un fondo de reserva, para los objetivos que dicha Asamblea acuerde, con dineros que no se distribuirán como disminución de capital.

XVI. DE LA SUSTITUCIÓN DE LA ADMINISTRADORA Y LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DEL FONDO

ARTICULO 53°. En el caso que la Asamblea Extraordinaria de Aportantes acuerde la sustitución de la Administradora, o bien, la disolución anticipada del Fondo, conforme a lo dispuesto en las letras b) y e) del artículo 30 del presente Reglamento Interno, la Administradora sustituida tendrá derecho a una indemnización, en adelante la "Indemnización". Sin embargo, la Administradora sustituida no tendrá derecho a percibir la Indemnización si la sustitución de la Administradora o la disolución anticipada del Fondo es acordada por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes a petición de la propia Administradora o como consecuencia de actos que importen negligencia grave de la Administradora o incumplimiento grave de las obligaciones de ésta derivadas del presente Reglamento Interno, los que en todo caso deberán ser calificados por el árbitro que se establece en el artículo 54 del presente reglamento interno.

La indemnización será una cantidad equivalente a lo que hubiere correspondido percibir a la Administradora hasta el término del periodo de duración del Fondo, estipulado en el



artículo 7° de este Reglamento Interno, comisiones que por tanto no se cobrarán y serán sustituidas por la indemnización.

XVII. DEL ARBITRAJE

ARTÍCULO 54°. Cualquier diferencia, controversia, conflicto, problema o dificultad que surja entre duda o dificultad que surja entre los Aportantes en su calidad de tales, o entre estos y la Administradora o sus administradores, sea durante la vigencia del Fondo o durante su liquidación (en adelante, una "**Controversia**"), será primero, objeto de negociaciones de buena fe entre las partes. Si las partes no logran un acuerdo sobre la materia dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que una o ambas partes han iniciado negociaciones para resolver la Controversia, entonces cada Parte tendrá derecho a iniciar el procedimiento arbitral regulado a continuación.

Toda Controversia que no haya sido resuelta conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente, como asimismo las cuestiones relativas a la propia jurisdicción y competencia del tribunal, deberá ser resuelta por un árbitro mixto. El árbitro será designado de común acuerdo por las Partes. A falta de acuerdo respecto de la persona que actuará en el cargo de árbitro mixto, la designación será efectuada por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (la "**Cámara de Comercio**"), a la que las Partes confieren, en este acto y para este efecto, mandato especial irrevocable, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, de entre los integrantes de profesión abogado del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio. Cada Parte tendrá derecho a recusar o inhabilitar a la persona designada por una vez, sin expresión de causa, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su designación.

En el evento que la Cámara de Comercio no designare el árbitro mixto indicado dentro del término de un año desde la fecha en que sea requerida para ello, así como en el caso que dicha entidad o el Centro de Arbitrajes citado se negaren expresamente a ello o dejaren de existir, el árbitro será designado por la justicia ordinaria, en la calidad de árbitro de derecho, debiendo recaer este nombramiento en un abogado que haya desempeñado o desempeñe el cargo de profesor titular, ordinario o extraordinario, de derecho civil o comercial en las facultades de derecho de las universidades de Chile o Católica, ambas con sede en Santiago, a lo menos durante tres años.

En contra de las resoluciones del árbitro mixto procederán los recursos procesales en conformidad a las normas generales. El arbitraje deberá llevarse a cabo en la ciudad de Santiago.

El procedimiento arbitral será conducido en forma reservada, quedándole prohibido al árbitro designado y a las Partes comunicar a terceros los términos del arbitraje y los antecedentes que allí se presenten o pongan en conocimiento del tribunal por parte de la contraparte; salvo en cuanto dicha comunicación sea necesaria con ocasión de los recursos o actuaciones judiciales que soliciten o efectúen las Partes.

El árbitro mixto queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 letra (f) del presente reglamento, se faculta a la Administradora para designar como auditores externos, que durarán en sus funciones hasta la primera Asamblea de Aportantes, a cualquiera de las empresas de auditoría externa inscritas en el Registro que al efecto lleva la SVS.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Se faculta a la Administradora para designar, dentro de un plazo de 90 días desde la primera colocación de Cuotas del Fondo a los miembros del Comité de Vigilancia Provisorio del Fondo; quienes durarán en el ejercicio de sus cargos hasta la Asamblea Ordinaria de Aportantes que corresponda celebrar en conformidad a este Reglamento.

